

关于第66320889号“汤臣御足”商标

驳回复审决定书

商评字[2023]第0000238624号

申请人：中山市汤臣足浴有限公司

委托代理人：广东远大知识产权法律顾问有限公司

申请人对我局驳回其第66320889号“汤臣御足”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请人请求准予申请商标初步审定。

经复查查明：驳回决定中引证有第36291114号“汤臣御品”商标、第3498687号“汤臣”商标、第17269261号“汤臣”商标、第23907663号“汤臣健康”商标、第38775564号“汤臣”商标、第51096206号“汤臣”商标、第51125011号“汤臣”商标、第34790253号“小汤臣”商标（以下依次称引证商标一至八）。

经复审认为，申请商标与引证商标一至八在文字组成、呼叫等方面相近，构成近似标识。申请商标指定使用的除“按摩；桑拿浴服务”以外的服务与引证商标一至八核定使用的“饮食营养指导；保健；养老院”等服务属于同一种或类似服务，申请商标与引证商标一至八共存于市场易使消费者对服务来源产生混淆误认，已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。申请商标指定使用在“按摩；桑拿浴服务”服务上与引证商标一至八未构成类似服务上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条、第三十条、第三十四条及《中华人民共和国商标法实施条例》第二十一条的规定，我局决定如下：

申请商标指定使用在“按摩；桑拿浴服务”服务上的注册申请予以初步审定，申请商标指定使用在其余复审服务上的注册申请予以驳回。

申请人对本决定不服，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：刘婷

张 静

孙建新

2023年08月17日